

1500127-10.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

1500127-10.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-10.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLYSON FERREIRA SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ALLYSON FERREIRA SOUZA, devidamente qualificado nos autos (fls. 16/20), imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta de 20h26, na Rua Ismael Colete, n.º 500, Jardim Esperança, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para venda, 7,33 gramas da droga "Cannabis sativa L", vulgarmente conhecida como "maconha", bem como vendeu 0,35 gramas de cocaína, na forma de duas pedras de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica (vide auto de constatação preliminar de substância de fls. 13), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (fls. 136/138).

O réu foi devidamente notificado (fls. 162), apresentando resposta escrita às fls. 187/188.

Denúncia recebida em 6 de outubro de 2021, conforme decisão de fl. 190/196.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado o acusado. Após, o representante do Ministério Público e o defensor apresentaram alegações finais orais.

Os autos me vieram conclusos para sentença.
É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição, apreensão e constatação (fls. 11/13), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelos documentos fotográficos (fls. 122 e 124), pelo relatório da autoridade policial (fls. 131/132), pelo laudo pericial de entorpecente (fls. 127/130) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Com efeito, restou demonstrado que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta de 20h26, na Rua Ismael Colete, n.º 500, Jardim Esperança, nesta cidade e comarca de

Itápolis/SP, o denunciado ALYSSON FERREIRA SOUZA foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para venda, 7,33 gramas de maconha, bem como vendendo 0,35 gramas de cocaína, na forma de duas pedras de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Conforme narrado na denúncia, policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram ALYSSON conversando com uma pessoa, bem como trocando objetos.

Suspeitando da ocorrência de crime, a polícia abordou os indivíduos. Durante busca pessoal, com Allyson foi encontrada uma porção de maconha, R\$ 65,00 em espécie e um aparelho de telefone celular. Já com o outro indivíduo foram encontradas duas pedras de crack, tendo ele, na ocasião, assumido que havia comprado a droga de ALLYSSON.

Vejamos.

O acusado ALLYSSON FERREIRA SOUZA, ao ser interrogado na fase policial negou a autoria delitiva. Sustentou que é usuário de drogas e nunca tinha visto a pessoa que o acusa de praticar tráfico de drogas. O dinheiro encontrado é fruto de seu trabalho de tatuador. No momento da abordagem, estava se dirigindo a um posto de combustível, onde iria se encontrar com amigos. Não tentou fugir e assumiu que a maconha era de sua propriedade. Desconhece a droga encontrada com a pessoa que o acusa de tráfico. Não acompanhou a abordagem da pessoa que o acusa de tráfico (fls. 06).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado ALLYSSON FERREIRA SOUZA negou a autoria delitiva. Sustentou que no dia dos fatos havia saído de casa com R\$ 65,00 em espécie, numerário que é fruto de seu trabalho, quando, dois quarteirões acima de sua residência, foi abordado por um policial militar, que o obrigou a se sentar no chão próximo da esquina e começou a procurar por drogas. O militar achou tão somente uma porção de maconha, que era para o consumo próprio do interrogado. O interrogado estava sozinho quando foi abordado. Desconhece DIOGENIR, que supostamente teria adquirido as duas pedras de crack do interrogado. Não tinha desavença com os policiais, porém eles sempre o abordavam, pois o interrogado era traficante de drogas antes de completar a maioridade.

As testemunhas PEDRO PAULO RODRIGUES e WILSON ROBERTO FURLAN, policiais militares, em solo policial, disseram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando se depararam com ALLYSSON fazendo contato com uma pessoa na via pública. Viram ambos trocando objetos e suspeitaram tratar-se da prática do tráfico de drogas. Dirigiram até os dois indivíduos e os abordaram ao mesmo tempo. Com o usuário foram encontradas duas pedras de crack e com ALLYSSON uma porção de maconha, R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e um celular. O usuário confessou que havia acabado de comprar a droga de ALLYSSON, pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais). ALLYSSON afirmou que o dinheiro era produto do seu trabalho e que a maconha seria para uso próprio. Deram voz de prisão em flagrante delito ao indiciado e conduziram todos para a Delegacia de Polícia (fls. 02).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas PEDRO PAULO RODRIGUES e WILSON ROBERTO FURLAN ratificaram seus depoimentos anteriores. Acrescentaram que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Esperança, quando, na altura da Rua Ismael Coletti, avistaram o acusado ALLYSSON em contato com outro indivíduo, posteriormente identificado como DIOGENIR. O local em questão é conhecido como ponto de venda de drogas e ALLYSSON já é conhecido dos depoentes como traficante de drogas. Visualizaram o réu entregando algo para DIOGENIR e recebendo uma nota em dinheiro. Ao verem a viatura, ambos saíram correndo em lados opostos. O depoente PEDRO PAULO RODRIGUES abordou DIOGENIR, localizando em poder dele duas pedras de crack. Por sua vez, o depoente WILSON ROBERTO FURLAN abordou ALLYSSON, encontrando em seu poder uma porção de maconha e R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie. Ao ser questionado, DIOGENIR confessou que havia ido ao Jardim Esperança para comprar crack, tendo adquirido de ALLYSSON duas pedras pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais). ALLYSSON negou estar traficando, porém disse que a porção de maconha era para o seu uso próprio e que o dinheiro era proveniente de seu trabalho como tatuador.

A testemunha DIOGENIR GARCIA JÚNIOR, ao ser ouvida na fase policial, relatou que foi ao local dos fatos para comprar drogas. Lá chegando, viu um rapaz embaixo de uma árvore e disse a ele que queria comprar drogas. O declarante deu R\$ 20,00 (vinte reais) para referido indivíduo, que lhe entregou duas pedras de crack. Quando colocou a droga no bolso, foi abordado há aproximadamente 50 (cinquenta) metros da árvore em que havia comprado o entorpecente. Adquiriu a droga do indivíduo que se encontra preso nesta Delegacia de Polícia. O declarante não conhece tal indivíduo. É usuário de drogas há aproximadamente 20 (vinte) anos. Nunca ficou internado em clínicas de desintoxicação. O local em que foi abordado é ponto de tráfico de drogas. Já comprou drogas outras vezes nas proximidades desse mesmo local em que foi abordado (fls. 04).

Ao ser inquirida em juízo, a testemunha DIOGENIR GARCIA JÚNIOR narrou que é usuário de drogas e que adquiriu 2 pedras de crack, pelo valor de R\$ 20,00. Adquiriu os entorpecentes de um indivíduo que estava embaixo de uma árvore. Além desse indivíduo, havia outras duas pessoas embaixo da referida árvore. Não sabe dizer se a pessoa que lhe vendeu a droga é o acusado ALYSSON. Aproximadamente 100 metros de distância da árvore o depoente foi abordado pela polícia, que lhe disse ter efetuado a prisão do rapaz que havia lhe vendido a droga.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

6. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de

combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giraldeoli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

Conforme se extrai de julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo: a) um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5g a 1,0g do entorpecente; b) uma "fileira" de cocaína é confeccionada com 0,1g a 0,125g da droga, aproximadamente; c) uma pedra de crack tem, em média, 0,2g a 0,25g.

Confira-se: Apelação Criminal 1500949-81.2019.8.26.0228; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019; Apelação Criminal 0000617-39.2016.8.26.0247; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018; Apelação Criminal 0000244-11.2015.8.26.0613; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 21/10/2016.

Embora a quantidade de drogas apreendida (7,33 gramas de maconha e 0,35 gramas de cocaína, na forma de crack) não seja incompatível com o porte de droga para uso próprio, o réu foi flagrado por policiais militares comercializando drogas para DIOGENIR GARCIA JÚNIOR, que confirmou ter adquirido 2 pedras de crack, pelo valor de R\$ 20,00. Ademais, de acordo com os referidos agentes públicos, o local em questão é conhecido como ponto de venda de drogas e ALLYSON já é conhecido nos meios policiais como traficante de drogas, já tendo sido processado e condenado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei n.º 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é reincidente e possui maus antecedentes: processos n.º 0001562-08.2017.8.26.0274 e 0009089-24.2017.8.26.0496.

Ademais, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por milicianos em ponto de venda de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

O agente possui maus antecedentes, diante da existência de sentença(s) condenatória(s) transitada(s) em julgado relacionada(s) a fato(s) anterior(es) àquele que é objeto da presente ação penal e que não configura(m) reincidência: processo n.º 0001562-08.2017.8.26.0274.

Isto posto, aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabeleço a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017.

Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; RESp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0009089-24.2017.8.26.0496), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como os maus antecedentes e a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268, SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) ALYSSON FERREIRA SOUZA como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Nos termos do artigo 316, § único, e 387, § 1º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do(a) acusado(a) e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não ocorreu nenhuma modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva (decretada em 16/02/2021 e mantida em 14/05/2021, 08/11/2021 e 07/02/2022), que continua necessária para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "HABEAS CORPUS - Apelação em liberdade - Réu que permaneceu preso durante a instrução criminal - [...] Permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva - Ausência de fato novo - Inexistência de violação ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência - Precedentes do STF, STJ e TJSP - Ordem denegada [...]". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2262474-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020 - grifo meu).

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 23 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA